



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

11 בנובמבר 2024

1805

י' בחשוון התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 78) (דיין הוצאה לפועל), התשפ"ה-2024 48

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 78) (דיין הוצאה לפועל), התשפ"ה-2024

החלפת מונח

1. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967¹ (להלן – החוק העיקרי) –
 - (1) בכל מקום, למעט ההגדרה "קייבוכ" בסעיף 1, סעיפים 23ב, 33(ב) והתוספת השנייה, במקום "רשם" יבוא "דיין";
 - (2) בכל מקום, למעט סעיף 78א(ג)(1)(ה), במקום "הרשם" יבוא "הדיין";
 - (3) בכל מקום, למעט סעיפים 1ב3, 7(ב)(1) ו-78א(ו)(2) ו-33, במקום "לרשם" יבוא "לדיין";
 - (4) בכל מקום –
 - (א) במקום "מרשם הוצאה לפועל" יבוא "מדיין הוצאה לפועל";
 - (ב) במקום "שרשם" יבוא "שדיין";
 - (ג) במקום "ורשם" יבוא "ודיין";
 - (ד) במקום "והרשם" יבוא "והדיין";
 - (ה) במקום "רשמי" יבוא "דייני";
 - (ו) במקום "הוועדה לבחירת רשמים" יבוא "הוועדה לבחירת דייני הוצאה לפועל";
 - (ז) במקום "הממונה על הרשמים" יבוא "הממונה על דייני הוצאה לפועל".

ד ב ר י ה ס ב ר

על אף ההפרדה האמורה, גם לאחר תיקון מספר 29, רשמי הוצאה לפועל מונו מקרב רשמי בתי משפט השלום. המינוי נעשה בידי שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון. כך קבע לעניין זה סעיף 3א(א) לחוק בנוסחו לאחר תיקון מספר 29: "שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, ימנה, מבין רשמי בית משפט השלום, רשמי הוצאה לפועל; מי שמונה לרשם הוצאה לפועל יכהן, בתקופת המינוי, בתפקיד זה בלבד".

חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 33), התשע"א-2011 (להלן – תיקון מספר 33), ניתק באופן סופי את הזיקה שנותרה בין רשמי הוצאה לפועל לבין מערכת בתי המשפט, ובהתאם לכך, שויכו רשמי הוצאה לפועל לרשות האכיפה והגבייה, במקום ההנהלת בתי המשפט. בלי לגרוע מהאמור, סמכויותיהם של רשמי הוצאה לפועל נותרו כפי שהיו – סמכויות לרון ולהחליט בעניינים של חייבים ונושים לפי הדין – ואף נוספו להם סמכויות פרטניות לפי חיקוקים שונים. כמו כן, במסגרת תיקון מספר 33 הוסדרו גם הנושאים האלה:

- (1) אופן מינויים של רשמי הוצאה לפועל – בהתאם להוראות סעיף 3 לחוק, כנוסחו לאחר תיקון מספר 33,

במסגרת מערכת ההוצאה לפועל, אשר פועלת בתוך הרשות המבצעת, פועלים כמה בעלי תפקידים ובהם רשמי הוצאה לפועל. חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן – החוק), קובע, בין השאר, את מעמדם ואת סמכויותיהם של רשמי הוצאה לפועל, וקיימים סמכויות ותפקידים נוספים שהוקנו להם בחיקוקים נוספים, ובהם חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז), וחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשס"ח-2018 (להלן – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי). בעבר הייתה מערכת ההוצאה לפועל כפופה למערכת בתי המשפט. החלטת ממשלה מספר 3487 מיום ו' באייר התשס"ח (11 במאי 2008), וחוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29), התשס"ט-2008 (להלן – תיקון מספר 29), הפרידו את מערכת ההוצאה לפועל ואת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (להלן – המרכז לגביית קנסות) ממערכת בתי המשפט, על בסיס התפיסה שמדובר בגופים השייכים מעצם טיבם ומהותם לרשות המבצעת ולא לרשות השופטת. בכך בוטלה למעשה הזיקה בין מערכת בתי המשפט לבין מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות, אשר הוכפפו שניהם ליחידה עצמאית אחת בתוך הרשות המבצעת, הכפופה לשר המשפטים – רשות האכיפה והגבייה.

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשפ"ה, עמ' 1024.

- תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3(ג) לחוק העיקרי, במקום הרישה עד המילה "תהיה" יבוא "הוועדה לבחירת דייני הוצאה לפועל תהיה".
- תיקון סעיף 3א 3. בסעיף 3א(ה) לחוק העיקרי, במקום "לרשמי" יבוא "לדייני".
- תיקון סעיף 3ב 4. בסעיף 3ב לחוק העיקרי, במקום "כרשם" יבוא "כדיין".
- תיקון סעיף 3ג 5. בסעיף 3ג לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "בוועדה לבחירת רשמים" יבוא "בוועדה לבחירת דייני הוצאה לפועל";
- (2) בסעיף קטן (ב), במקום "רשמי הוצאה לפועל" יבוא "דייני הוצאה לפועל" ובמקום "של רשם" יבוא "של דיין הוצאה לפועל".
- תיקון סעיף 6 6. בסעיף 6(ב) לחוק העיקרי, במקום "לרשם" יבוא "לדיין".
- תיקון סעיף 6ב69 7. בסעיף 6ב69 לחוק העיקרי, בכותרת השוליים, במקום "להחלטת רשם" יבוא "להחלטת דין".
- תיקון סעיף 19ב69 8. בסעיף 19ב69 לחוק העיקרי, במקום "של רשם" יבוא "של דיין הוצאה לפועל".
- תיקון חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 – 9. בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 – (1) בכל מקום –
- (א) במקום "רשם לענייני המרכז" יבוא "דיין לענייני המרכז";
- (ב) במקום "לרשם לענייני המרכז" יבוא "לדיין לענייני המרכז";

ד ב ר י ה ס ב ר

על כן, מוצע, בסעיפים 1 עד 8 להצעת החוק, לשנות את שמם של רשמי הוצאה לפועל מ"רשם הוצאה לפועל" ל"דיין הוצאה לפועל". הכינוי "דיין הוצאה לפועל" עשוי אף לתרום לבהירות רבה יותר בקרב הציבור באשר לאופי התפקיד.

בעקבות התיקון המוצע נדרשים תיקונים עקיפים בדברי חקיקה רבים אשר מאזכרים את הכינוי המשתנה. תיקונים אלה מוצעים בסעיפים 9 עד 23 להצעת החוק.

באשר לתיקון העקיף לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, המוצע בסעיף 10 להצעת החוק, רשמי הוצאה לפועל הוסמכו במסגרת החוק האמור לנהל הליכי חדלות פירעון, שהם הליכים שונים מהליכי הוצאה לפועל. למרות זאת נותר כינויים גם במילוי תפקידם בכובעם הזה "רשמי הוצאה לפועל". כעת מוצע לשנות את כינויים באופן שיבטא גם את תפקידם הייעודי בניהול הליכי חדלות פירעון במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, כך שבמילוי תפקידם בכובעם זה הם יכינו מעתה "דייני חדלות פירעון". המונח "רשם חדלות פירעון" משמש כבר היום בכללי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (נהלים לעניין ישיבות גיבוס הסדרי תשלומים שמנהל נציג רשם בהליכי חדלות פירעון). התשפ"ד-2024, שהתקין מנהל רשות האכיפה והגבייה בתוקף סמכותו לפי סעיף 191(ז) לחוק האמור.

הרשמים ממונים בידי שר המשפטים לפי בחירה של הוועדה לבחירת רשמים (להלן – הוועדה). הוועדה בת חמישה חברים ובראשה עומד שופט;

(2) מעמדם וסמכותם של רשמי הוצאה לפועל – בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק, רשמי הוצאה לפועל עצמאיים לחלוטין, כפופים אך ורק למרות הדין, ודין החלטותיהם כדין החלטה של בית משפט. וכך קובע סעיף 3א(ב) עד (ד) לחוק;

"(ב) רשם הוצאה לפועל רשאי לדון ולהחליט ולהורות ככל שיראה לנכון בבקשות בכל עניין הנוגע לניהולו של הליך לפי חוק זה.

(ג) החלטות וצווים של רשם הוצאה לפועל דינם, לעניין אכיפה והוצאה לפועל, כדין החלטה או צו של בית משפט.

(ד) בהפעלת סמכויותיו על פי דין, אין על רשם הוצאה לפועל מרות זולת מרותו של הדין."

כאמור, במהלך השנים נוספו לרשמי הוצאה לפועל סמכויות פרטניות לפי חיקוקים שונים, כגון חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. בתוך כך נמצא כי ייתכן שהמונח "רשם" לא משקף באופן מיטבי את כלל הסמכויות הנתונות לרשמי הוצאה לפועל.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשפ"ד, עמ' 883.

- (ג) במקום "לרשם לענייני מרכז" יבוא "לדיין לענייני המרכז";
 (ד) במקום "הרשם לענייני המרכז" יבוא "הדיין לענייני המרכז";
 (ה) במקום "הרשם לענייני מרכז" יבוא "הדיין לענייני המרכז";
 (2) בסעיף 6א –

- (א) בכותרת השוליים, במקום "רשמים" יבוא "דיינים";
 (ב) בסעיף קטן (א), במקום "שהרשמים בה ישמשו גם כרשמי" יבוא "שהדיינים בה ישמשו גם כדייני", במקום "לרשמים לענייני מרכז" יבוא "לדיינים לענייני המרכז", במקום "ישמש רשם ההוצאה לפועל כרשם" יבוא "ישמש דיין ההוצאה לפועל כדיין";
 (ג) בסעיף קטן (ב), במקום "הממונה על הרשמים" יבוא "הממונה על דייני ההוצאה לפועל" ובמקום "כממונה על הרשמים" יבוא "כממונה על הדיינים", ובמקום "לרשמים" יבוא "לדיינים";
 (3) בסעיף 7ג(3), במקום "שהרשם" יבוא "שהדיין" ובמקום "בידי הרשם" יבוא "בידי הדיין";

- (4) בסעיף 7ד(א), בכל מקום, במקום "הרשם" יבוא "הדיין";

- (5) בסעיף 8(ב), במקום "והרשם" יבוא "והדיין".

10. תיקון חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018³ –

- (1) בכל מקום, למעט סעיפים 187(ב), 194, 196(ב) ו-197(ג), 199, 202 ו-208(1), במקום "רשם ההוצאה לפועל" יבוא "דיין חדלות פירעון";
 (2) בכל מקום, למעט סעיפים 187(א)(1), 193 ו-200(א), במקום "לרשם ההוצאה לפועל" יבוא "לדיין חדלות פירעון";
 (3) בכל מקום –

- (א) במקום "רשם ההוצאה לפועל" יבוא "שדיין חדלות הפירעון";
 (ב) במקום "ורשם ההוצאה לפועל" יבוא "ודיין חדלות הפירעון";
 (ג) במקום "מרשם ההוצאה לפועל" יבוא "מדיין חדלות פירעון";
 (4) בסעיף 187 –

- (א) בסעיף קטן (א) –

- (1) בפסקה (1), במקום "לרשם" יבוא "לדיין";
 (2) בפסקה (2), במקום "ובלבד" יבוא "כמשמעותו בסעיף 188, ובלבד";
 (ב) בסעיף קטן (ב), במקום "רשם ההוצאה לפועל רשאי" יבוא "דיין חדלות הפירעון כאמור בו רשאי";

³ ס"ח התשע"ח, עמ' 310; התשפ"ד, עמ' 190.

- (א) בכותרת השוליים, במקום "רשם" יבוא "דיין";
- (ב) בסעיף קטן (א), במקום "רשם" יבוא "דיין" ואחרי "בסעיף קטן (ב)" יבוא "(בחוק זה – דיין חדלות פירעון)";
- (ג) בסעיף קטן (ב), במקום הרישה עד המילה "שמנהל" יבוא "דיין חדלות פירעון יהיה דיין הוצאה לפועל שמנהל", במקום "הממונה על הרשמים" יבוא "הממונה על דיני ההוצאה לפועל", במקום "כרשם ייעודי" יבוא "כדיין ייעודי" ובמקום "רשם כאמור" יבוא "דיין כאמור";
- (ד) בסעיף קטן (ג), במקום "רשם הוצאה לפועל" יבוא "דיין הוצאה לפועל";
- (6) בסעיפים 190 עד 192, בכל מקום, במקום "הרשם" יבוא "הדיין";
- (7) בסעיף 193, בכל מקום, במקום "הרשם" יבוא "הדיין" ובמקום "לרשם ההוצאה לפועל" יבוא "לדיין חדלות הפירעון";
- (8) בסעיף 194 –
- (א) בסעיף קטן (א), במקום "הרשם" יבוא "הדיין" ובמקום "רשם ההוצאה לפועל" יבוא "הדיין";
- (ב) בסעיפים קטנים (ב) עד (ד), במקום "רשם ההוצאה לפועל" יבוא "דיין חדלות הפירעון";
- (9) בסעיפים 196 ו-(ג) ו-197(ג), במקום "רשם ההוצאה לפועל" יבוא "דיין חדלות הפירעון";
- (10) בסעיף 199, במקום "ייתן רשם ההוצאה לפועל" יבוא "ייתן דיין חדלות הפירעון";
- (11) בסעיף 200(א), במקום "לרשם ההוצאה לפועל" יבוא "לדיין חדלות הפירעון";
- (12) בסעיף 202(4), בכל מקום, במקום "רשם ההוצאה לפועל" יבוא "דיין חדלות הפירעון" ובמקום "לרשם" יבוא "לדיין";
- (13) בסעיף 205 –
- (א) בכותרת השוליים, במקום "רשם הוצאה לפועל" יבוא "דיין חדלות פירעון";
- (ב) במקום "הרשם" יבוא "הדיין";
- (14) בסעיף 208(1), במקום "רשם ההוצאה לפועל" יבוא "דיין חדלות הפירעון".
11. בפקודת מס הכנסה⁴, בסעיף 194 א –
- (1) בכל מקום, במקום "לרשם" יבוא "לדיין";
- (2) בסעיף קטן (א), בכל מקום, במקום "הרשם" יבוא "הדיין";
- (3) בסעיף קטן (ד), במקום ההגדרה "רשם לענייני המרכז" יבוא:
- "דיין לענייני המרכז" – כמשמעותו בסעיף 6א לחוק המרכז לגביית קנסות".

תיקון פקודת מס
הכנסה

⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשפ"ה, עמ' 256.

12. תיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963⁵, בסעיף 95ב, בכל מקום, במקום "לרשם" יבוא "לדיין".
13. תיקון חוק אשראי הוגן, התשנ"ג-1993⁶, בכל מקום, במקום "רשם" יבוא "דיין".
14. תיקון חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981⁷, בסעיף 21ב(ו), במקום "רשם" יבוא "דיין".
15. תיקון חוק מס ערך מס, התשל"ו-1975⁸, בסעיף 102ב, בכל מקום, במקום "לרשם" יבוא "לדיין".
16. תיקון חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992⁹, בכל מקום, במקום "רשם" ההוצאה לפועל" יבוא "דיין ההוצאה לפועל".
17. תיקון חוק הערבות, התשכ"ז-1967¹⁰, בסעיף 27(א)(2), במקום "רשם" יבוא "דיין".
18. תיקון חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981¹¹, בסעיף 3ג – (1) בסעיף קטן (א) – (א) בפסקה (1), במקום "שרשם" יבוא "שדיין";
- (ב) בפסקה (2), במקום "שרשם" יבוא "שדיין" ובמקום "רשם" יבוא "דיין";
- (2) בסעיף קטן (ג), במקום "רשם ההוצאה לפועל, רשם לענייני המרכז" יבוא "דיין ההוצאה לפועל, דיין לענייני המרכז".
19. תיקון חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), התשנ"ה-1995¹², בסעיף 7ה(ג), במקום "רשם" יבוא "דיין".
20. תיקון חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963¹³, בסעיף 63ב – (1) בכל מקום, במקום "רשם" יבוא "דיין";
- (2) בפסקה (2), במקום הסיפה החל במילים "על רשמים" יבוא "כמשמעותו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967".
21. תיקון חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961¹⁴, בסעיף 53א, בכל מקום, במקום "רשמי" יבוא "דייני".

⁵ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשפ"ג, עמ' 542.

⁶ ס"ח התשנ"ג, עמ' 174; התשפ"ג, עמ' 371.

⁷ ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשפ"ד, עמ' 1177.

⁸ ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשפ"ג, עמ' 174.

⁹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 118; התשע"ח, עמ' 286.

¹⁰ ס"ח התשכ"ז, עמ' 46; התשפ"ד, עמ' 155.

¹¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 136; התשפ"ג, עמ' 311.

¹² ס"ח התשנ"ה, עמ' 493; התשפ"ד, עמ' 170.

¹³ ס"ח התשכ"ג, עמ' 50; התשפ"ד, עמ' 582.

¹⁴ ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשפ"ד, עמ' 1382.

22. תיקון פקודת העיריות
בפקודת העיריות¹⁵, בסעיפים 1330(א) ו-330כד(ג), במקום "רשם ההוצאה לפועל" יבוא "דיין הוצאה לפועל".
23. תיקון חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), התשפ"ד-2023¹⁶ – (תיקון מס' 9)
(1) בסעיף 1, במקום פסקה (1) יבוא:
" (1) בהגדרה "רשות שיפוטית", במקום "ראש" יבוא "דיין";
(2) בסעיף 8, בסעיף 20ב69 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961¹⁷, המובא בו –
(א) בכל מקום, במקום "רשם" יבוא "דיין";
(ב) בסעיף קטן (1) –
(1) בפסקה (1), במקום "לרשם" יבוא "לדיין";
(2) בפסקה (3), במקום "הרשם" יבוא "הדיין".

¹⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשפ"ד, עמ' 1490.

¹⁶ ס"ח התשפ"ד, עמ' 142.

¹⁷ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

